



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

DIREITO ADMINISTRATIVO (30 h/a)

Área Temática III- Conhecimentos Jurídicos

Objetivos: Compreender a importância do direito administrativo e seu papel transversalizado em outras disciplinas como direito constitucional, direito disciplinar e na própria atuação do Bombeiro Militar, com as prerrogativas conferidas ao agente do Estado, para o exercício dos poderes administrativos.

Conteúdo programático:

Unidade I – Generalidades do Direito Administrativo: Origem, objeto e conceito. Regime Jurídico Administrativo: Administração Pública e seus princípios explícitos e implícitos (supremacia do interesse público, presunção de legitimidade ou de veracidade, especialidade, controle ou tutela, autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, razoabilidade e proporcionalidade, motivação, segurança jurídica, proteção à confiança e boa fé).

Unidade II – Serviços públicos: Conceitos, classificação, sentido amplo e restrito, titularidade e princípios.

Unidade III - Poderes administrativos: Conceito, poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar, Poder de polícia: introdução, conceitos, polícia administrativa e judiciária, características, limites, abuso de poder.

Unidade IV- Atos administrativos: Conceitos, discricionariedade, vinculação, atos da administração, fatos da administração, fatos administrativos, requisitos, desfazimento dos atos administrativos, atributos, espécies de atos administrativos.

Unidade V - Agentes Públicos: Classificação, regime jurídico, organização funcional e normas constitucionais.

Unidade VI - Responsabilidade Objetiva: Conceito, evolução, reparação do dano, direito de regresso e causas de exclusão.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

INTRODUÇÃO

O **Estado** surgiu a partir de um agrupamento humano (**povo**) que se estabeleceu num determinado **território**, organizando seu **governo** e que passou a apresentar condições universais de **organização de ordem política e jurídica** (MALUF, 2007). Ele nasceu quando uma sociedade atinge um nível de complexidade que exige uma autoridade centralizada para gerir a vida coletiva.

Ao longo do tempo o Estado sofreu uma evolução histórica com características de organização dominantes para cada estágio da civilização. Maluf (2017) destaca as seguintes formas de organização do Estado:

Estado Antigo- Período que remonta a 3.000 a.C onde os Estados eram formados e mantidos pelas forças das armas e guerra. O poder estava concentrado na mão de uma única pessoa (monarquia). São exemplos de Estados antigos: a Mesopotâmia, China e Pérsia.

Estado Grego- Caracterizou-se pela nítida separação entre a religião e política. Pioneiro em separar as decisões da cidade (pólis) dos dogmas religiosos.

Estado Romano- Caracterizou-se pela concentração política e econômica. Foco na concentração de poder político e força econômica (Império).

Estado Feudal- Desenvolveu-se da invasão dos bárbaros ocorrida no Século V. É a expressão máxima da descentralização política, administrativa e econômica. O poder era diluído entre senhores locais.

Estado Medieval- Foi uma nova expressão da centralização do poder, com predominância do papado sobre o governo temporal, a partir do Séc. XI. Retomada da centralização, mas sob a autoridade suprema do Papa.

Estado Moderno- Reagiu contra a descentralização feudal da Idade Média e o controle da Igreja, revestindo-se na forma do absolutismo monárquico. O Monarca detém o poder total, rompendo com a Igreja e com os feudos.

Estado Liberal- Implantado pela Revolução Francesa (1789) e baseado na soberania nacional. Fim do absolutismo; foco nas liberdades individuais e na lei (Constituição).

Estado Social- Surgido a partir da primeira guerra mundial, visa o estado de bem estar social. O Estado como provedor de direitos sociais. O Estado deixa de ser apenas o vigia, e passa a garantir saúde, educação e trabalho.

Uma das características centrais da modernidade é a criação pelo Estado de mecanismos estatais de regulação e de controle. O Corpo de Bombeiros enquadra-se nesse mecanismo, pois é uma instituição estatal responsável por fiscalizar as condições de segurança contra incêndio,



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

tendo a seu favor o fato de ser considerado pela sociedade como uma das melhores instituições estatais, em decorrência de seu elevado nível de aceitabilidade pela população (IBOPE, 2023).

Embora a função inicial dos bombeiros tivesse o objetivo de combate e de extinção de incêndios nas cidades, as Corporações de bombeiros acabaram por voltar suas ações para a garantia e a proteção da sobrevivência alheia, e isso provocou o desenvolvimento de tecnologias adequadas ao cumprimento de cada tipo de missão. Assim, ocorreu o aprimoramento de pessoal e material com vista ao atendimento dos diferentes tipos de ocorrências, o que fez do trabalho dos bombeiros uma atividade mais abrangente e complexa, e não mais restrita. Dentre estas novas atribuições se podem elencar diversos atendimentos à comunidade, como atendimento pré-hospitalar, atividades de defesa civil e prevenção de incêndios, entre outros (DELECRÓDIO, 1996).

Atualmente o CBMPA integra o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social-SIEDS do Estado do Pará (Lei nº 7.584/2011), tendo suas atribuições previstas nas Constituições (Federal e Estadual) bem como por outras legislações estaduais, tais como: Lei nº 5.251/1985 (Estatuto dos Militares do Pará), Lei nº 9.234/2021 (Código de Segurança Contra Incêndio e Emergências) e Decreto nº 2.247/2022 (Regulamenta os títulos III e IV da Lei nº 9.234/2021 e estabelece regras para as atividades de fiscalização das medidas de prevenção e combate a incêndio e desastres em estabelecimentos edificações e áreas de risco).

Destaca-se ainda a edição recente da Lei nº 11.060/2025 que instituiu a Lei de Organização Básica do CBMPA, substituindo a Lei nº 5.731/1992 que há muito se encontrava desatualizada. A novel legislação possibilitou a reestruturação da Governança e hierarquia ao definir com precisão a estrutura de comando, a cadeia de responsabilidades e a subordinação funcional (Comandante-geral autoridade equiparada ao Cargo de Secretário de Estado), houve ainda uma clara divisão entre quem planeja, quem dá suporte (atividades-meio) e quem opera (atividade-fim).

A Lei nº 11.060/2025 modernizou as atribuições do CBMPA e atividade-fim legitimando novas frentes de atuação que antes podiam ser marginais ou menos claras no arcabouço anterior, tais como: a atividade de polícia judiciária militar, exercício do poder de polícia, edição de atos normativos e a análise de projetos/fiscalização de edificações.

A atividade-fim do CBMPA decorre das atribuições legais que lhe são impostas, sejam em decorrência de suas atribuições constitucionais ou decorrentes do ordenamento infralegal, dos quais destacam-se as seguintes: serviço de extinção de incêndios, socorro de emergência, prevenção a incêndios, proteção balneária por guarda-vidas, defesa civil dentre outras.

Nesse contexto, destacam-se as disposições trazidas pela Lei Federal nº 14.751/2023 que institui a lei orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares que em



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

seu art. 6º, inciso I definiu que: compete aos corpos de bombeiros planejar, coordenar e dirigir as ações de prevenção, extinção e perícia administrativa de incêndios, de atendimento a emergências, de busca, salvamento e resgate e de polícia judiciária militar, além de exercer poder de polícia nas ações que lhes competem. A referida legislação ainda previu o exercício de todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia para o cumprimento de suas missões e finalidades (art. 6º, XXV).

O trabalho dos bombeiros não se resume ao combate às chamas, envolve acima de tudo a prevenção de incêndios. Para tanto, são editados regulamentos, normas e instruções técnicas destinados não apenas à segurança contra incêndio, mas também à indicação de providências necessárias ao eventual controle de incêndio e nas edificações atingidas por sinistros.

DIREITO ADMINISTRATIVO

O Direito é tradicionalmente dividido em dois grandes ramos: Direito Público e Direito Privado. De acordo com Carvalho (2020) o Direito Público é ramo no qual o direito administrativo está inserido, compreendendo a regulação dos interesses da sociedade como um todo, compondo-se de normas que visam disciplinar as relações jurídicas em que o Estado aparece como parte. Uma das características básicas deste ramo do direito é posição de supremacia da Administração Pública para proteger o interesse coletivo (supremacia do interesse público sobre o interesse privado) e a indisponibilidade do interesse público (impossibilidade da prática de atos que desconsiderem o interesse público). Integram o Direito Público: direito constitucional, direito penal, direito tributário, direito administrativo entre outros.

Segundo Carvalho (2020) o Direito Privado tem por escopo a regulação do interesse dos particulares, tutelando as relações travadas entre as partes como forma de possibilitar o convívio das pessoas em sociedade e a harmoniosa fruição e utilização dos seus bens. O Direito Privado se baseia na igualdade jurídica entre as partes tratadas nas relações por ele regidas, na livre manifestação da vontade, liberdade contratual e disponibilidade de interesses. São exemplos de ramos do Direito Privado, a saber: Direito Civil e o Direito Comercial.

O Estado possui personalidade jurídica de Direito Público, sendo titular de direitos e obrigações, mesmo quando atua em atividades privadas. O Estado integra o poder executivo e, tipicamente, desempenha a atividade administrativa que corresponde a implementação do que determina a lei para atender às necessidades da população, tais como: saúde, prestação de serviços, segurança pública entre outros (CARVALHO, 2020)

Feita essa breve introdução, utiliza-se o conceito de direito administrativo do Professor Hely Lopes Meirelles (2003) em que o direito administrativo pode ser entendido como "o conjunto



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”.

O Direito Administrativo deve ser interpretado a partir de três premissas, a saber:

Desigualdade jurídica entre Administração e administrados- A Administração Pública possui supremacia frente aos interesses particulares, assim quando analisado um possível conflito deve prevalecer os interesses da coletividade, por exemplo, a desapropriação de determinada área para construção de um parque ou via pública.

Presunção de legitimidade dos atos da Administração- Até que o prove o contrário, os atos editados pela Administração são legítimos, pois são oriundos de processos administrativos legais para sua expedição.

Discricionariedade- O Administrador deve embasar sua atuação com base na legislação, contudo o legislador é incapaz de prever todos os casos concretos, assim a Administração Pública deve sopesar as hipóteses legais e decidir dentro do que prescreve a lei em cada situação concreta.

O Direito Administrativo surgiu como uma forma de limitação do poder do Estado, pois anteriormente, o poder do Estado era ilimitado.

De acordo com a Lei nº 8.096/2015 que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, o CBMPA integra a administração estatal estando subordinada à operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP). Na mesma toada, o Estatuto dos Militares do Estado do Pará assevera que a Corporação esta subordinada administrativamente ao Governador do Estado (Art.2º B), sendo este seu comandante em chefe ou comandante supremo.

Neste diapasão, destacam-se os apontamentos de Lazzarini (1990). Vejamos:

De qualquer modo, porém, os Corpos de Bombeiros Militares existentes no Brasil, autônomos ou não, são órgãos integrantes da Administração Pública, em especial, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Eles integram, em outras palavras, o Poder Executivo, sujeitando-se, como qualquer outro órgão da Administração Pública, às normas e princípios jurídicos que regem as suas atividades, salientando-se, em especial, aos princípios da legalidade, impessoalidade (finalidade), moralidade e publicidade (art. 37 da Constituição de 1988).

Sendo órgão da Administração Pública, os Corpos de Bombeiros Militares têm a sua regência no moderno Direito Administrativo, porque esse ramo do direito público interno corresponde ao conjunto de princípios jurídicos, normatizados ou não, que regem as atividades da Administração Pública em quaisquer de seus departamentos.

Necessário se faz pontuar que as Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e as Forças Auxiliares (Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar) em suas estruturas possuem órgãos



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

próprios e são submetidos a regime jurídico específico e institutos próprios, tais como: agregação, deserção, reserva entre outros. Daí a necessidade de se realizar um estudo individualizado da Administração Militar, por meio de um ramo específico denominado Direito Administrativo Militar.

De acordo com Abreu (2010) o Direito Administrativo Militar pode ser entendido como "o ramo do direito que se dedica ao estudo das relações que ocorrem entre a Administração Pública Militar, Estadual ou Federal e os seus integrantes."

As Forças Armadas e as forças estaduais de segurança pública integram a administração direta da União e dos Estados, respectivamente. Desse modo não possuem personalidade jurídica, nem são sujeitos de direitos e obrigações, e por conseguinte não possuem capacidade para estar em juízo. A atuação dos membros das Forças Armadas é imputada a União, sendo essa representada judicial ou extrajudicialmente pela Advocacia-Geral da União e a dos agentes militares do efetivo das polícias e corpos de bombeiros militares pela Procuradoria-Geral dos Estados. Vejamos:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I- polícia federal;

II- polícia rodoviária federal;

III- polícia ferroviária federal;

IV- polícias civis;

V- polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

[...]

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Princípios do Direito Administrativo

Princípios são postulados que norteiam o modo de agir, definindo prerrogativas e restrições. No caso do Direito Administrativo, eles orientam toda a atuação administrativa, são a espinha dorsal de todo o sistema, assim como em outros ramos do direito.

O estudo dos princípios orientadores do direito administrativo e das regras, que dispõem sobre direitos e deveres/obrigações (prerrogativas e restrições/sujeições) destinados ao exercício



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

da função administrativa pelo Poder Público em favor da coletividade, do interesse público é que se denomina de regime jurídico administrativo.

Segundo Jorge Abreu (2010), o regime jurídico "garante à Administração determinadas prerrogativas, colocando-a em posição de supremacia em relação ao particular" (afasta o direito comum), tais como:

- * O poder de expropriar, alterar ou rescindir, unilateralmente, contratos;
- * A autotutela e a executoriedade;
- * Presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Parte destas restrições estão veiculadas no art. 37 da CF/1988 dado a observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Princípios Gerais do Direito Administrativo

Supremacia do Interesse Público

A atuação administrativa deve se orientar pela busca do interesse público, isso quer dizer que o interesse público é supremo sobre o interesse dos particulares, ou seja, existe uma supremacia da Administração Pública sobre os interesses individuais ou da coletividade sobre o particular.

O Estado possui prerrogativas e garantias decorrentes do interesse público que podem ser utilizadas quando houver necessidade frente a restrições de interesses individuais. Por exemplo: desapropriação (Art. 5º, XXIV CF) e cláusulas exorbitantes em contratos (Lei Federal nº 14.133/2021).

Indisponibilidade do Interesse Público

A Administração Pública não pode abrir mão (dispor) do interesse coletivo, para tanto estabelece limitações a sua atuação. Este princípio está ligado à atuação do administrador, o qual deve buscar o interesse público em suas condutas, evitando assim o desenvolvimento de atividades que visem a busca de vantagens pessoais.

Princípios Constitucionais da Administração Pública

O rol mais destacado de princípios que norteiam a Administração Pública está localizado no *caput* do art. 37 da na Carta Magna, cuja redação se reproduz a seguir:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte: (Redação dada pela EC 19/1998) (...).

Princípio da Legalidade

A legalidade administrativa significa que a Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza tal princípio está diretamente ligado a subordinação à lei, cumpre à Administração Pública, no exercício de suas atividades, atuar de acordo com a lei e com as finalidades nela prevista.

Difere da legalidade do cidadão comum que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe (art. 5º, II CF).

Princípio da Impessoalidade

Impessoalidade implica que os administrados que preenchem os requisitos previstos no ordenamento possuem o direito público subjetivo de exigir igual tratamento perante o Estado, ou seja, não pode haver discriminação ou favorecimentos na atuação administrativa, ou seja, não deve haver benefício ou vantagem a outrem.

Art. 37.

(...)

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

A doutrina moderna considera a impessoalidade pela ótica do agente, na qual toda conduta do agente deve ser imputada ao Estado. Por exemplo, colisão entre VTR e carro particular, deve ser um ônus do Estado (responsabilidade objetiva do Estado).

Princípio da Moralidade

Este princípio evita que a Administração Pública se distancie da moral e obriga que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas também pela boa-fé, lealdade, probidade, honestidade, não corrupção ao tratar com a coisa de titularidade do Estado.

A Administração Pública deve-se perseguir o interesse público honestamente.

Vale destacar que a moral administrativa difere da moral comum.

Princípio da Publicidade

É o princípio básico da Administração que propicia a credibilidade pela transparência, e se traduz no dever conferido à Administração de manter plena transparência de todos os seus atos,



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

incluindo-se aqui, como regra geral, a obrigação de oferecer, desde que solicitadas, todas as informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados (Lei de Acesso à Informação).

Consiste na proibição da edição de atos secretos pelo poder público, a Administração não age em nome próprio, por isso o cidadão deve ter acesso ao que nela acontece. A publicidade visa o conhecimento público da atividade administrativa (CARVALHO, 2020).

A divulgação oficial de atos visa a produção de seus efeitos no mundo jurídico (condição de eficácia).

Princípio da Eficiência

Este princípio impõe a Administração Pública a busca pelo aperfeiçoamento na prestação de seus serviços. A Administração Pública deve perseguir resultados positivos, com qualidade e com o mínimo de gastos.

Nas palavras de Carvalho (2020) uma atuação eficiente da atividade administrativa é aquela realizada com presteza, e acima de tudo, com um bom desempenho funcional. O princípio da eficiência foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 conhecida como emenda da reforma administrativa.

A EC nº 45/2004 acrescentou o princípio da eficiência dentro dos processos administrativos e judiciais, nos termos do art. 5º, LXXVII da CF.

Art. 5, LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Princípios Reconhecidos na Administração Pública

Princípio da Autotutela

A Administração Pública pode cometer equívocos quando no exercício de suas atividades. O princípio da autotutela pode ser traduzido pela obrigação conferida à Administração Pública de controlar os atos que edita de modo a retirar do ordenamento jurídico aqueles que se revelarem ilegítimos ou inoportunos.

O Princípio da Autotutela estabelece que a Administração Pública possa controlar seus próprios atos, seja para **anulá-los**, quando ilegais ou **revogá-los**, quando inconvenientes ou inoportunos, independente de interferência do poder Judiciário.

A conveniência diz respeito à utilidade, pertinência e à vantagem do ato para o interesse público. Ex: A decisão de construir uma piscina para treinamento ao invés de um quartel. Já a



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

oportunidade está relacionada ao momento em que o ato é praticado. Ex: Deixar para recapear as ruas no período da férias escolares, devido o menor fluxo de veículos.

Este princípio já está sedimentado em duas súmulas do STF. A seguir dispostas:

Súmula nº 346

A Administração pode anular seus próprios atos.

Súmula nº 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A Autotutela não impede a apreciação jurisdicional, pois no Estado Brasileiro vige o sistema de controle de jurisdição única, no qual todos os litígios sejam eles administrativos ou privados, podem ser levados a apreciação do poder judiciário (Art. 5º, XXXV da CF). O poder judiciário não pode interferir no mérito administrativo (conveniência e oportunidade) de um ato administrativo, a menos que ele seja ilegal.

Existe um limite temporal para o exercício da Autotutela pela Administração Pública? De acordo com Carvalho Filho (2021) a eterna pendência da possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em alguns casos, mais nociva do que a sua permanência. A Lei 8.972/2020, que regula o processo administrativo em âmbito estadual, consignou em seu art. 67 que o direito da Administração em anular atos administrativos que tenham irradiado efeitos favoráveis ao destinatário, decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.

Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos

Este princípio corresponde à ideia de prestação ininterrupta da atividade pública, uma vez que a ação do Estado deve ser contínua. A sociedade possui necessidades prementes e inadiáveis, logo a prestação de seus serviços deve ser ininterrupta, contínua.

Visa assegurar a regularidade na prestação de serviços públicos essenciais e necessários à coletividade. O princípio da continuidade está intrinsecamente ligado ao princípio da eficiência.

Nesse sentido, o militar enquanto integrante do sistema de segurança pública e como representante do Estado é vedado o direito de greve e de sindicalizar-se garantindo aos demais agentes do Estado.

Princípio da Segurança jurídica ou confiança

Este princípio pode ser resumido como a garantia de estabilidade das relações entre o Estado e o cidadão. Seu objetivo é impedir que o administrador público aja de forma arbitrária



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

ou mude as "regras do jogo" retroativamente, protegendo a confiança legítima de quem pautou sua conduta em atos oficiais.

Veda-se com isso, a aplicação retroativa de nova interpretação dada a determinada norma (art. 30 da LINDB)

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.

Poderes Administrativos

***Noções gerais**

São prerrogativas concedidas aos agentes administrativos que correspondem a deveres perante a Administração. Nesse sentido, a Administração deve atuar em nome do interesse público sobrepondo-se aos interesses individuais.

A doutrina considera que os poderes da Administração são poderes-deveres, isto quer dizer que são instrumentos pelo qual o Estado busca o interesse público e que podem ser exercidos de forma vinculada ou discricionária.

Surgem como consequência dos interesses representados pela Administração quando de sua atuação, possuem caráter instrumental, uma vez que surgem como instrumentos conferidos pelo ordenamento jurídico, para que por meio deles, se possa atingir o interesse coletivo.

Sobre os poderes da Administração afirma Carvalho (2020):

Esses poderes são irrenunciáveis, logo o administrador não pode dispor deles livremente e somente existem e são legitimamente exercidos enquanto instrumentos necessários à busca do interesse público por parte do Estado.

****Espécies**

Poder Vinculado

É aquele em que o agente fica inteiramente restrito ao enunciado da lei, que estabelece o único comportamento a ser adotado em situações concretas, não há nenhuma margem de liberdade para apreciação subjetiva pelo administrador em situações concretas, ou seja, não há margem de escolha ao administrador.

O traço característico deste poder é a inexistência de qualquer liberdade para o administrador, restando a ele tão somente subsumir a previsão teórica e abstrata da lei para a situação concreta apresentada, ou seja, a lei estabelece todos os requisitos objetivamente estipulados.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

Todos os elementos do ato administrativos são vinculados.

Ex: Limite máximo de permanência no serviço ativo de 35 (trinta e cinco) anos . (Art. 69 da Lei Complementar nº 142/2021).

Poder Discricionário

No poder discricionário o agente também está subordinado ao enunciado da lei quando da edição de um ato administrativo, no entanto, a lei estabelece mais de um comportamento a ser adotado por ele em situações concretas. Em outras palavras, pode-se afirmar que discricionariedade significa liberdade para o administrador, lançando mão de um juízo de conveniência e oportunidade, para que possa escolher a solução mais adequada ao caso, dentro dos limites legais.

A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Arbitrariedade é a conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. Não existe discricionariedade contrária a lei.

O que se denomina mérito administrativo, nada mais é do que o poder de escolha. (CARVALHO, 2020). Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo “o mérito do ato administrativo é esfera decisória privativa do administrador”.

Observação 1: *O mérito administrativo é composto por conveniência e oportunidade. A primeira indica em que condições vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve ser produzida.*

O mérito administrativo leva em consideração a conveniência e oportunidade com vista ao interesse público.

Ex1: Limite das punições do CEDCBMPA, cada tipo de punição possui uma gradação.

Observação 2: O poder judiciário não avalia o mérito administrativo, limita-se a potencial ilicitude do ato administrativo ao verificar sua legalidade.

A discricionariedade está inserida dentro desta célebre lição de Ruy Barbosa: “Com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação”.

Poder Normativo

O Poder normativo é o poder conferido à Administração Pública para expedir normas gerais que alcancem a todos os administrados (*efeito erga omnes*) e não devem ser confundidas com o poder legislativo que cria direitos e obrigações. Dispõe sobre determinadas matérias de competência do Estado ou órgão, mas que carecem de disciplinamento legal.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

Os atos derivados do poder normativo devem estar sempre editados em conformidade com a lei, bem como são inferiores a ela e visam regulamentar determinada situação de caráter geral e abstrato, pois facilitam a execução da lei, minudenciando seus termos (CARVALHO, 2020).

Os atos normativos não podem inovar na ordem jurídica. São exemplos e atos normativos: Ex: Decretos, resoluções, portarias, Instruções técnicas, regimento.

Poder Hierárquico

Costuma-se definir o poder hierárquico como aquele conferido ao administrador para distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos e ordenar e rever a atuação dos agentes, estabelecendo entre eles uma relação de subordinação. (SPITZCOVSKY, 2019)

Tal poder decorre da estrutura verticalizada da Administração Pública e confere ao administrador a organização de toda a sua estrutura e a fiscalização da atuação daqueles que ali estejam.

O poder hierárquico configura-se como um poder na estrutura interna da atividade pública, ou seja, só se manifesta dentro da estrutura interna, não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. (CARVALHO, 2020).

Para Abreu (2010) compreende as seguintes ações:

- a- Dar ordens;
- b- Controlar as atividades dos subordinados (legalidade e obrigações);
- c- Avocar e delegar funções
- d- Editar atos normativos de efeito interno.

Sobre o poder hierárquico asseveram Neto e Torres (2018):

A prerrogativa de um superior hierárquico dar ordens, fiscalizar seu cumprimento e rever a atuação de seus subordinados não depende de expressa previsão legal, mas decorre naturalmente da estrutura verticalizada da Administração.

Poder Disciplinar

Instrumento destinado a preservar a regularidade do serviço, mediante a apuração de desvio de condutas, respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com a consequente punição se constatada a transgressão da disciplina.

Pode-se definir esse poder como aquele conferido a Administração para apurar infrações e aplicar penalidade aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

Este poder é decorrente de **um vínculo especial entre Administração e servidor**, diante de infrações de caráter funcional, ou seja, aquelas que tenham ligação com as atividades desenvolvidas.

O poder disciplinar decorre do poder hierárquico, de acordo com Neto e Torres (2018) “o que marca o início do poder disciplinar e o fim do hierárquico é a abertura do processo administrativo para apurar a prática de uma irregularidade administrativa”. De certo, que qualquer penalidade administrativa deve ser precedida de prévio e regular processo administrativo, assegurados o princípio da ampla defesa e do contraditório ao servidor.

O CEDCBMPA prevê em seu art. 39 as seguintes sanções: repreensão, suspensão, reforma administrativa disciplinar, licenciamento a bem da disciplina, exclusão a bem da disciplina e demissão para oficiais.

A sanção de natureza disciplinar não se confunde com a sanção de natureza penal ou civil, pois decorre de um poder interno e de sua relação com a Administração Pública.

Observação: Nem toda punição deriva do poder disciplinar, por exemplo, a multa por descumprimento da legislação de segurança contra incêndio e o recolhimento do carro estacionado em via pública derivam do poder de polícia do Estado.

Destaca-se aqui alguns enunciados de tribunais superiores, sobre o poder disciplinar. Vejamos:

Súmula 611 do STJ

Estabelece que é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, desde que haja motivação adequada e respaldo em investigação ou sindicância.

Súmula 641 do STJ

A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.

Súmula 635 do STJ

Estabelece que os prazos prescricionais do art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se com o conhecimento do fato pela autoridade competente, interrompem-se com a instauração de sindicância ou processo disciplinar e voltam a fluir após 140 dias.

Súmula Vinculante nº 5

Estabelece que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

No âmbito do CBMPA, o poder disciplinar é regulado por meio da Lei nº 9.161/2021 que instituiu o Código de Ética e disciplina do CBMPA e a deontologia na Corporação, bem como estabelece diretrizes para a apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar daqueles que compõem o quadro de militares, quando do cometimento de infrações disciplinares.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

O indício de cometimento de uma transgressão disciplinar faz nascer para as instituições militares o poder-dever de apurar os fatos, a materialidade e sua autoria. De acordo com De Lima (2008) a prática de uma transgressão disciplinar faz surgir para a Administração Militar o que se denomina de "jus puniendi" que somente poderá ser exercido por meio de um processo administrativo, que passou a ser denominado pela doutrina de processo administrativo disciplinar militar.

São exemplos de processos administrativos disciplinares: PADSU, PADS, Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação.

Por fim, e não menos importante destaca-se que com uma mesma conduta o agente público pode ter consequências na seara administrativa, civil e penal, em decorrência da independência das esferas, quando da incidência de prática contrária ao dever de militar estadual.

Assim sendo é pacífico na doutrina o princípio de que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato dentro de uma mesma esfera (*bis in idem*). Nada impede, contudo, que pelo mesmo fato o militar possa sofrer tanto sanções disciplinares como penais e cíveis. Tal fato justifica-se, pois a jurisdição penal é independente da administrativa e da cível.

Penal- restrição da liberdade

Civil- indenização, reparação do dano

Administrativa- perda do cargo

Obs: Nos casos de absolvição na esfera penal por negativa de autoria, inexistência do fato e de excludente de ilicitude há repercussão na esfera administrativa.

PODER DE POLÍCIA

A Administração Pública deve atuar à luz da supremacia do interesse público sobre o privado e por isso pode estipular restrições e limitações ao exercício de liberdade individual, em face de um potencial ou real benefício decorrente dessa limitação para a sociedade.

É a prerrogativa do poder público de, calcado na lei, definir parâmetros de uso e gozo dos direitos de liberdade e propriedade individuais, na busca do interesse público.

Para Carvalho Filho (2021) quando o poder público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder de polícia. Ainda segundo o autor, o poder de polícia pode ser conceituado como a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

É um poder que se manifesta do Estado para o particular e pode ser visto como uma forma de condicionar, restringir e frear atividades e direitos individuais para a preservação dos interesses da coletividade e da supremacia do interesse público.

O poder de polícia é atividade típica de Estado, e portanto, somente pode ser exercida pelas pessoas jurídicas de direito público componentes da Administração Direta ou da Administração Indireta.

O art.78 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) traz a definição de poder de polícia. Senão vejamos:

*Art. 78. Considera-se poder de polícia **a atividade da administração pública** que, **limitando** ou **disciplinando direito, interesse ou liberdade**, regula a prática de ato ou abstenção de fato, **em razão de interesse público** concernente a **segurança**, a **higiene**, a **ordem**, aos costumes, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder público, **à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos**.*

O poder de polícia tem campos diversos de atuação, tais como: polícia sanitária, pesos e medidas, divertimentos públicos, controle de som, caça e pesca, limites para construir entre outros. O Poder de polícia incide sobre bens e direitos.

Para Limmer (2022) o poder de polícia permite que o Estado regule as relações e estabeleça regras e limites, como por exemplo, os sonoros e as regras de higiene sanitária que devem ser observadas em restaurantes e estabelecimentos comerciais. Tem-se ainda a possibilidade do Estado reger esses direitos individuais, exigindo que o particular suporte (tolerar), abstenha-se de determinada conduta (não fazer) ou que tome certas precauções (fazer).

O poder de polícia possui as seguintes características ou atributos.

Discricionariedade- em regra é discricionário, porém pode ser vinculado desde que cumpridas determinadas exigências legais. É discricionário quando por exemplo se valora a sanção a ser aplicada, quando a lei assim o permitir ou quando a Administração Pública nega uma atividade solicitada (concessão do porte de arma de fogo) e é vinculado quando no cumprimento dos requisitos da lei (licença).

Coercibilidade- É a qualidade em que o Estado pode exigir de terceiros o cumprimento e a observância de obrigações impostas. A coercibilidade torna o ato obrigatório, devendo ser obedecido independente da vontade de sua concordância.

Assim, o particular se sente obrigado a cumprir a obrigação imposta, por exemplo, cumpre com as exigências impostas para não ser multado.

Ex: Aplicação de multa ou outra penalidade administrativa



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

Autoexecutoriedade- É a prerrogativa pela qual o Poder Público pode praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem intervenção de vias judiciais para o cumprimento da obrigação que impôs e exigiu. Para tanto o Estado utiliza-se de **meios diretos de coerção** frente ao descumprimento do particular. Ex: Carro guinchado, interdição, demolição de prédio prestes a ruir.

Este atributo não é inerente a todas as medidas de polícia sendo permitida quando a lei autorizar ou quando for urgente a providência administrativa que o caso imponha. Para Carvalho (2020) diante de uma situação extraordinária, para a garantia do interesse público, compete a prática de ato de polícia, de forma a impedir o prejuízo a coletividade, conferindo o direito de defesa após o ato praticado, ou seja, a autoexecutoriedade afasta o controle jurisdicional prévio.

O poder de polícia não gera dever de indenizar, pois ele não retira um direito, ele define a forma de exercê-lo.

De certo que somente os bombeiros militares exercem o poder de polícia quando nas atividades de segurança contra incêndio e emergências. Destacam-se os ensinamentos de Lazzarini (1992):

*[...] o Corpo de Bombeiros, no exercício de suas atribuições constitucionais, federais e estaduais, **exerce verdadeira polícia administrativa** sobre as construções edilícias no que concerne à prevenção de incêndio, quer quando **examina o projeto de segurança contra incêndios**, quer quando, ao depois, **faz as vistorias** para a verificação de sua exata implementação e, ainda, **continua manutenção**, que acarretará **decisões administrativas**, com a força que lhes competir.*

Polícia Administrativa e Judiciária

O poder de polícia pode ser dividido em dois segmentos, a saber: polícia administrativa e polícia judiciária.

A polícia administrativa não se confunde com a polícia judiciária, embora ambas integrem a função administrativa, ou seja, representam atividades de gestão de interesses públicos.

Poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos ou atividades e não se confunde com a polícia judiciária, a qual incide sobre pessoas e busca evitar e reprimir os ilícitos penais sendo desenvolvidas pelas corporações policiais (estaduais e federais).

De acordo com Di Pietro (2020) há "outra diferença: a polícia judiciária é privativa de corporações especializadas (polícia civil e militar), enquanto a polícia administrativa se reparte entre diversos órgãos da Administração, incluindo, além da própria polícia militar, os vários órgãos de fiscalização aos quais a lei atribua esse mister, como os que atuam nas áreas da saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social".



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

Polícia Administrativa: trata-se de atividade de cunho preventivo, ligado à segurança, visando impedir à prática de atos lesivos a sociedade. Ex: Multa e interdição de imóvel com risco a segurança.

Polícia Judiciária: cuida-se de função de caráter repressivo, auxiliando o poder judiciário. Sua atuação ocorre depois da prática da infração penal e tem como objetivo precípua coletar elementos de informação relativos à materialidade e a autoria do crime, propiciando que o autor da ação penal possa ingressar em juízo.

Carvalho Filho (2021) diferencia as atividades de polícia administrativa e judiciária, conforme se observa abaixo.

Vejamos por exemplo: quando agentes administrativos estão executando serviços de fiscalização em atividades de comércio, ou em locais proibidos para menores, ou sobre as condições de alimentos para consumo, ou ainda em parques florestais, essas atividades retratam o exercício de Polícia Administrativa. Se, ao contrário, os agentes estão investigando a prática de crime e, com esse objetivo, desenvolvem várias atividades necessárias à sua apuração, como oitiva de testemunhas, inspeções e perícias em determinados locais e documentos, convocação de indiciados etc., são essas atividades caracterizadas como Polícia Judiciária, eis que, terminada a apuração, os elementos são enviados ao Ministério Público para, se for o caso, providenciar a propositura da ação penal.

Figura 1- Quadro sinóptico das diferenças entre as polícias administrativa e judiciária

POLÍCIA ADMINISTRATIVA	POLÍCIA JUDICIÁRIA
Atua sobre bens, direitos ou atividades.	Tem seu campo de atuação voltado para as pessoas.
Atua para evitar ou reprimir o ilícito administrativo.	Atua contra o ilícito penal.
Exercida por diversos órgãos da Administração.	É exercida pelas polícias civil e federal.
Rege-se pelo Direito Administrativo.	Rege-se pelo Direito Processual Penal.

Fonte: Cadernos sistematizados de Direito Administrativo.

Observação: O CBMPA e a PMPA desempenha a função de polícia judiciária militar ao apurar os ilícitos penais militares por meio de inquérito policial militar- IPM.

Ciclo de Polícia

A doutrina considera que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal, quais sejam: (a) a ordem de polícia ou lei, (b) o consentimento de polícia, (c) a fiscalização de polícia e (d) a sanção de polícia.

Ordem de Polícia ou Lei

De acordo com Carvalho (2020) o poder público estabelece restrições aos particulares, dentro dos limites legais, independentemente de sua anuência. É um comando estatal derivado



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

da imperatividade da lei.

Ex: CTB, resoluções de trânsito, restrição de aquisição de arma de fogo para menores, necessidade de instalação de preventivos em edificação, requisitos para obtenção de CNH.

Consentimento de Polícia

A lei autoriza o exercício de determinada atividade condicionada à aceitabilidade estatal. Para Carvalho Filho (2021) o consentimento representa a resposta positiva da Administração Pública aos pedidos formulados pelos indivíduos em exercer determinada atividade, que dependa do referido consentimento para ser considerada legítima.

A grosso modo, é a anuência prévia da Administração, como por exemplo: autorizações, licenças e alvarás.

Fiscalização de polícia

Fase em que a Administração verifica se o particular está observando a ordem e o consentimento de polícia. É o controle das atividades submetidas ao poder de polícia, com vista a verificar o seu cumprimento.

A fiscalização possui duplo aspecto: um preventivo, por meio do qual os agentes da Administração procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, em caso da transgressão da norma, resulta na aplicação da sanção. Ex: Vistoria *in loco* realizada pelo CBMPA e radares eletrônicos.

Sanção de polícia

É a penalidade aplicada ao se verificar o descumprimento das normas impostas pelo poder público, justificando a culminação de sanções. As sanções traduzem atividade repressiva do Estado decorrente do poder de polícia.

De certo que somente a lei pode prever as sanções e indicar as condutas que constituem a infração administrativa. Nos termos do art.69 da Lei nº 9.234/2021 as infrações possuem uma gradação, um escalonamento, qual seja: leve, média, grave e gravíssima.

Ainda de acordo com a Lei nº 9.234/2021 (art.71) penalidades podem ser divididas em: advertência, multa, cassação do licenciamento e suspensão do cadastramento.

Figura 2- Ciclo do poder de polícia

Ciclo do Poder de Polícia



Fonte: Internet.

Delegação do Poder de Polícia

Sendo o poder de polícia uma atividade estatal, surge a indagação se o poder de polícia poderia ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado. O STF (RE 633782) fixou a tese de que com exceção da ordem de polícia todas as demais fases do ciclo de polícia seriam passíveis de delegação.

STF Plenário (RE 633782)

Relator: Min. Luiz Fux

"É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial".

A Constituição, ao autorizar a criação de empresas estatais que prestam serviço público de atuação típica do Estado (empresas públicas e sociedades de economia mista), autoriza, conseqüentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado, sob pena de inviabilizar a atuação dessas entidades na prestação de serviços públicos.

As Empresas Públicas (Cosanpa, Cohab, Ceasa) e Sociedades de Economia Mista (Banpará) são registradas como pessoas jurídicas de Direito Privado. Estas empresas são consideradas de direito privado para que possam atuar no mercado com agilidade, contratar como empresas comuns e competir com o setor particular, embora sejam consideradas como tendo personalidade jurídica de direito privado pertencem ao Estado, por isso, são considerada como integrantes da Administração indireta.

O STF destacou que o fato da pessoa jurídica ser integrante da Administração Pública indireta, destinatária da delegação da atividade de polícia administrativa constituída sob a roupagem do regime privado, não a impede de exercer a função pública de polícia administrativa.

Por outro lado, cumpre ressaltar a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente indelegável é a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. A competência



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

legislativa é restrita aos entes públicos previstos na Constituição da República, sendo vedada sua delegação, fora das hipóteses expressamente autorizadas no tecido constitucional, a pessoas jurídicas de direito privado.

Abuso de Poder

De acordo com Carvalho Filho (2021) o Poder Público, quando intervém nas atividades sob seu controle, deve atuar porque a situação reclama realmente a intervenção, e esta deve processar-se com equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente ao fim a ser atingido.

Para Celso Antônio Bandeira de Mello a Administração deve ter cautela na sua atuação nunca se servindo de meios mais enérgicos que os necessários à obtenção do resultado pretendido.

É impossível conceber que o Estado alcance seus fins sem a presença de seus agentes, os quais devem se sujeitar aos parâmetros legais, quando estes extrapolam o caráter instrumental, ou seja, praticam atos além dos limites legais necessários à busca do interesse público incorrem em **abuso de poder**.

Para Carvalho Filho (2021) o abuso de poder é a conduta ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente traçados na lei.

Segundo Carvalho (2020) o abuso de poder pode decorrer de condutas comissivas (quando o ato é praticado fora dos limites legais) ou de condutas omissivas (quando o agente público deixa de exercer uma atividade imposta a ele por lei).

*O **abuso de poder** é gênero que admite duas espécies, quais sejam:*

Excesso de poder- é um vício de competência, quando o agente público extrapola o limite da competência legal, indo além do limite imposto pela lei.

Ex: militar punido com a pena de prisão administrativa.

Desvio de poder/desvio de finalidade- é um vício de finalidade, neste caso o agente público praticado o ato dentro da competência legal definida em lei, contudo visa outro fim diverso daquele estipulado pela lei ou contrário ao interesse público.

Ex: O deslocamento do servidor para outra unidade, como forma de punição.

O abuso de poder enseja a revisão dos atos praticados pelo agente, seja ela na esfera administrativa (autotutela) ou judicial. O abuso de poder, dependendo da circunstância, pode caracterizar tanto ilícito penal, civil e administrativo.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

A Administração pública deve combater o abuso de poder por meio de instrumentos de controle efetivos. Uma das soluções pode ser a criação dos serviços de atendimento ao cidadão em relação ao serviço de vistoria, ouvidorias entre outros.

Tabela 1- Comparativo espécies de abuso de poder

Espécie	Vício	Descrição
Excesso de Poder	Competência	Agente atua além do que a lei lhe permitiu.
Desvio de Poder	Finalidade	Agente tem competência, mas busca fim alheio ao interesse público.

Fonte: Criação do Autor.

TAXA DE POLÍCIA OU DE FISCALIZAÇÃO

A taxa é um tipo de tributo recolhido com o objetivo de financiar um determinado serviço público, sendo destinada para fins específicos, financiando o mesmo serviço em razão do qual ela foi recolhida.

De acordo com o art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN), um tributo é:

"Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada."

Segundo Limmer (2022) ao exercer o poder de polícia, a Administração pode cobrar taxas de polícia. A taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal, no caso da taxa de polícia, este tributo vincula-se ao custo da diligência.

A Constituição Federal em seu art.145, II assevera que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos prestados ou postos a disposição do contribuinte. Senão vejamos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Simetricamente a Constituição Estadual fez tal previsão, conforme exposto a seguir.

Art. 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Na mesma toada, o art. 77 do CTN assim dispõe:



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

*Art. 77. **As taxas cobradas** pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, **têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia**, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.*

Nesse sentido, o que faz nascer (fato gerador) para Administração pública a cobrança de determinada taxa é o exercício regular do poder de polícia. Segundo Alexandre (2018) o ente competente para instituir e cobrar a taxa é aquele que presta o respectivo serviço ou que exerce o respectivo poder de polícia.

O Estado do Pará, com fundamento nos permissivos constitucional e legais, instituiu a Lei Estadual nº 6.010/1996, regulando a cobrança da taxa de segurança em decorrência do poder de polícia ou de prestação de serviços públicos de segurança ou postos à disposição do contribuinte, pessoa física ou jurídica, por qualquer de seus órgãos do Sistema de Segurança Pública.

Posteriormente, a Lei nº 9.234/2021 retirou o CBMPA do rol compreendido pela Lei nº 6.010/1996 quanto ao recolhimento de taxa em decorrência do poder de polícia (art.116), sendo que a partir da edição daquela legislação as taxas devidas ao CBMPA foram ali consignadas no anexo I, conforme previsão do art. 102 desta legislação. Segundo a Lei nº 9.234/2021 as taxas são mensuradas em unidades de padrão fiscal do Estado do Pará (UPF-PA) e variam conforme o serviço e o risco de incêndio do local.

As taxas possuem caráter retributivo e contraprestacional, pois só podem ser cobradas se o Estado exercer o poder de polícia ou preste ao contribuinte ou coloque a disposição um serviço público específico e divisível.

Segundo Neto (1997) a taxa, então, é o tributo que o Estado exige do particular, em benefício da coletividade, exercitando seu poder de polícia e realizando, mediante solicitação, despesas em prol do contribuinte, ou ainda colocando à disposição serviço específico da atividade estatal.

As taxas diferentemente dos impostos são cobradas tão somente de determinados serviço estatal. Outra característica da taxa é que se destinam a custear os serviços públicos prestados ao cidadão.

Nesse diapasão, a taxa de polícia ou taxa de fiscalização pode ser entendida como o valor cobrado pelo Estado em razão do exercício do poder de polícia. Ex: taxa de vigilância sanitária e taxa de licença para construção.

Para Sabbag (2017) a taxa de polícia será exigida em virtude de atos de polícia, realizados pela Administração Pública, pelos mais diversos órgãos ou entidades fiscalizadores.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

Quanto à periodicidade da cobrança da taxa de polícia, Alexandre (2018) afirma que a mesma é justificável pela necessidade do poder público em verificar se continuam sendo cumpridas as exigências legais. Assim, para cada nova fiscalização tem-se um novo fato gerador. Ex: O licenciamento e sua renovação são condicionados ao pagamento de taxa correspondente e das multas eventualmente aplicadas (art. 62, § 2º da Lei nº 9.234/2021)

Ainda segundo Alexandre (2018), recentemente, o STF tem presumido o exercício do poder de polícia quando existente o órgão fiscalizador, mesmo que este não comprove haver realizado fiscalizações individualizadas no estabelecimento de cada contribuinte (RE 416.601). Para o autor nestes casos, ocorre a presunção do exercício de tal poder, pois se há órgão de fiscalização devidamente criado e integrado por servidores legalmente competentes para o exercício de certa atividade, parece razoável presumir que tal atividade está sendo exercida.

De acordo com o art. 62 da Lei nº 9.234/2021 toda edificação ou área de risco deve renovar anualmente o licenciamento por meio da emissão do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB). Vejamos:

Art. 62. Toda edificação ou área de risco deve renovar anualmente o licenciamento por meio da emissão do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB).

§ 1º Para renovação do licenciamento, o proprietário ou o responsável legal deve declarar a integral manutenção das medidas de segurança contra incêndios e emergências e das características consignadas no licenciamento do ano anterior, dispensada a vistoria técnica, porém sujeita à fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará em qualquer tempo.

§ 2º O licenciamento e a renovação do licenciamento da edificação ou área de risco ficam condicionados ao pagamento da taxa correspondente ao ato administrativo e das multas eventualmente aplicadas.



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS**

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Ricardo. **Direito Tributário**. 12ª Ed. Salvador: *Juspodium*, 2018.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 25 de Maio de 2022.

CARVALHO, Matheus. **Manual de Direito Administrativo**. 7ª Ed. Salvador: *Juspodium*, 2020.

CARVALHO FILHO. José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 35ª Ed. Barueri: Atlas, 2021.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 33ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

MALUF, Sahid. **Teoria Geral do Estado**. 35 Ed. Saraiva, 2019.

LAZZARINI, Álvaro. Poder de Polícia e o Corpo de Bombeiros. SENABOM, 1992.

LIMMER, Flávia. Direito Administrativo. Coleção Carreiras Jurídicas. Vol. 6. Brasília, 2022.

SABBAG, Eduardo. **Direito Tributário**. 9ª. Ed. São Paulo: Saraiva 2017.